

4. 주주총회 배당 결의 후 배당금 지연 수령

- 「상법」 제464조의 2(이익배당의 지급시기)에 따르면 법인은 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우가 아니면 주주총회 결의를 한 날로부터 1개월 내에 배당을 하여야 한다고 되어 있고
 - 같은 법 제635조(과태료에 처할 행위)에 따르면 대표이사 등이 주주총회의 결의로 배당금을 지급하기로 한 날로부터 1개월 내에 배당금을 지급하지 아니한 경우에는 500만 원 이하의 과태료를 부과²⁾할 수 있도록 되어 있음
 - 따라서, 주주총회에서 배당금을 지급하기로 의결한 경우에는 1개월 이내에 배당금을 수령하여야 함
- 그런데, 국유증권관리부에서 감사대상기간(2012. 10. 1. ~ 2018. 2. 28.) 동안 배당금을 수령한 244건에 대한 실태를 점검한 결과
 - 2009. 12. 10. 수탁받은 (주)□□□□□□(보유지분율 62.93%, 수량 755,180주, 9월 결산법인)의 경우에는 2014. 11. 21. 개최된 정기주주총회에서 지급하기로 의결한 국가 귀속 배당금 4천만 원을 주주총회 개최일로부터 253일이 지난 2015. 7. 31.에 수령하였고
 - 2017. 12. 28. 개최된 정기주주총회에서 지급하기로 의결한 국가 귀속 배당금 14,852천 원은 개최일로부터 120일이 지난 2018. 4. 25. 감사일 현재까지 수령하지 않고 있는 등³⁾

2) 상법 제637조의 2(과태료의 부과·징수)에 따르면 동 과태료는 법무부 장관이 부과·징수함

△ [표 5]와 같이 총 63건의 국가 귀속 배당금(662,788천 원)에 대하여 1건은 감사일 현재까지 수령하지 않았고 62건은 주주총회를 결의한 날로부터 1개월이 지나서 수령한 것으로 확인됨

[표 5] 배당금 마수령 또는 지연수령 현황

(단위 : 건, 천 원)

합계		미수령		지연수령					
				1개월 초과 3개월 미만		3개월 초과 6개월 미만		6개월 이상	
건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
“기재 생략”									

【 조치할 사항 】

- ◇ 국유증권관리부장은 (주)□□□□□□가 2017. 12. 28. 정기주주총회에서 지급하기로 의결한 국가 귀속 배당금 14,852천 원을 빠른 시일 내에 수령하고
- 향후, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우가 아니면 주주총회를 결의한 날로부터 1개월 내에 배당금을 수령하도록 관련 업무를 철저히 하며 직원 직무 교육을 실시하시기 바람. (시정)